

1503765-50.2019.8.26.0482

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Estelionato

Magistrado: Antonio Roberto Sylla

Comarca: Presidente Prudente

Foro: Foro de Presidente Prudente

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/02/2022

... declarou que encontra-se preso por tráfico de drogas. Sobre os fatos, disse não conhecer Domingos Izaias de Souza Santos. Não se lembra de ter passado esses cheques para alguém. Não se lembra de ter conta no Banco Itaú. Disse que não sabe ler e nem escrever. Não se lembra de uma pessoa chamada Cristiano te-lo conduzido até o banco para abertura de uma conta.

Ao ser interrogado em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Presidente Prudente

Foro de Presidente Prudente

1ª Vara Criminal

Av. Cel. José Soares Marcondes. 2201, Presidente Prudente - SP - cep 19013-050

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1503765-50.2019.8.26.0482 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503765-50.2019.8.26.0482

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Estelionato

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DOMINGOS IZAIAS DE SOUZA SANTOS

Prioridade Idoso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Antonio Roberto Sylla

Vistos.

Trata-se de ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO contra DOMINGOS IZAIAS DE SOUZA SANTOS, qualificado à fl. 03, está sendo processado como incurso nas penas do artigo 171, §2º, inciso VI, do Código Penal, porque, segundo a denúncia:

"Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 28 de dezembro de 2018, em horário incerto, no estabelecimento denominado Lojas Lages Everest, situado na Rua Pedro Mescolote, nº 107, nesta cidade e comarca, o denunciado DOMINGOS IZAIAS DE SOUZA SANTOS, qualificado à fl. 03, obteve para si vantagem ilícita, em prejuízo de Lojas Lages Everest, no valor de R\$ 2.540,00 (dois mil, quinhentos e quarenta reais), induzindo e mantendo em erro, mediante artifício e ardil, o proprietário Marcos Aparecido Nespoli. Segundo consta, o denunciado é construtor e, à época dos fatos, realizava obras no imóvel dela situado na Rua Álvares Machado, nº 539, nesta cidade. No dia dos fatos, o DENUNCIADO se dirigiu a loja de material de construção acima mencionada e adquiriu 90 (noventa) metros de laje treliça para forro, pelo valor de R\$ 5.080,00. Como forma de pagamento

entregou 02 (dois) cheques do banco Itaú, agência 0203, de titularidade de Felipe Eduardo de Brito Ramos, cada um no valor de R\$ 2.540,00, sendo que um deles era para ser depositado após 30 dias. O primeiro cheque, ao ser depositado, voltou por ter sido frustrado o pagamento. Em contato com o DENUNCIADO, a vítima conseguiu reaver o valor. Todavia, o segundo cheque também foi sustado, deixando a empresa vítima de receber parte do valor como pagamento, não obstante tenha cobrado o acusado por diversas vezes. O material foi entregue no imóvel em construção, conforme o combinado.”. Acompanha a denúncia o respectivo inquérito policial. A denúncia foi recebida pelo despacho de fls. 257/258, de 29 de junho de 2020, tendo o réu após regular citação apresentado defesa preliminar (fls. 296/304), sobre a qual o Ministério Público se manifestou (fls. 308/310) e o despacho de fls. 317/320, de 24 de março de 2021, confirmou o recebimento da denúncia e determinou a produção de provas.

Em alegações finais, o nobre Dr. Promotor de Justiça pediu a condenação do réu, nos termos da denúncia, ante a prova dos autos (fls. 410). Por sua vez, o ilustre Dr. Defensor, (414/422), pugna, pela absolvição do réu por absoluta falta de provas da autoria do delito, já que não foi possível comprovar pelas provas carreadas aos autos que o réu passou os cheques para a vítima, inclusive, esta, não o reconheceu como sendo a pessoa que lhe pagou com tais cheques, ou não constituir o fato infração penal, haja vista que o cheque foi pós-datado, que não configura o crime de estelionato, apenas um mero ilícito civil, devendo o acusado ser absolvido nos termos do artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, na remota hipótese de condenação, que lhe seja aplicada a pena em seu mínimo legal, reconhecido figura do crime continuado, aplicando-se somente uma delas, e em regime aberto para cumprimento da pena, devendo ser substituída por restritiva de direitos.

É o relatório.

DECIDO.

Inicialmente, verifica-se que nenhuma nulidade há, eis que o processo tramitou de forma regular, sendo respeitados todos os preceitos legais e não havendo preliminares arguidas.

Passo à análise do mérito.

Para que se possa cogitar em condenação no âmbito criminal, os fatos descritos devem necessariamente corresponder a um tipo penal previsto em lei incriminadora vigente à época da conduta apurada. Além disso, a acusação deve comprovar, mediante provas robustas colhidas na esfera judicial, os critérios de autoria e materialidade, para todos os crimes apontados na denúncia.

A materialidade dos delitos restaram suficientemente comprovadas pelo auto de exibição e apreensão de fls. 7/8; pelas fotografias de fls. 9/10; pelos documentos de fls. 36/43 e 44/48, bem como pela prova oral produzida nos autos.

Também restaram suficientemente demonstrados nos autos que os fatos se passaram como narrados na denúncia e a autoria deles pelo réu, igualmente se mostrou inconteste.

A vítima Marcos Aparecido Nespoli, é proprietário da empresa Lages Presidente Prudente. Sobre os fatos disse que foi feito o pedido dessa mercadoria para ser entregue na obra pelo pedreiro. Ao chegar no local, o proprietário não se encontrava, e ficou de passar para acertar, todavia, enrolou mais de uma semana e por fim, foi pedido para ele acertar e não foi feito o pagamento, e que segundo o autor, pegou os cheques de terceiros como recebimento de outro serviço que teria feito, e também não soube explicar de onde era e nem de onde veio, e percebeu que um compra e pede para entregar naquele endereço e vira isso aí que aconteceu, um jogando para o outro. Disse que já faz tanto tempo que não se lembra bem com quem tratou, se era esse Izaias, o pedreiro ou não, e não chegou a mencionar o nome de Felipe, que era suposto proprietário da obra onde ele trabalhava, mas segundo Izaias, era amigo dele, conhecido de dentro da igreja, desse Domingos. O cheque que lhe passaram não era do dono da obra, inclusive o Sr Domingos disse ter vendido um carro para o dono da obra, disse que prometeu pagar em várias vezes, quando então perguntou ao Domingos “como é, o cara não aparece para acertar a lage e estou agora com esses cheques sem fundo, o Sr que fez o pedido da lage, o que tá acontecendo?”.

Sabe que Domingos também agiu dessa forma com outras pessoas, quando foi fazer o boletim de ocorrência tinha uma pessoa de Machado, inclusive acho que é do material de construção, não se recorda o nome, que também não sabe se foi Domingos que comprou o material e não pagou nada.

A testemunha Felipe Eduardo Domingos Ramos, em Juízo declarou que encontra-se preso por tráfico de drogas. Sobre os fatos, disse não conhecer Domingos Izaías de Souza Santos. Não se lembra de ter passado esses cheques para alguém. Não se lembra de ter conta no Banco Itaú. Disse que não sabe ler e nem escrever. Não se lembra de uma pessoa chamada Cristiano tê-lo conduzido até o banco para abertura de uma conta.

Ao ser interrogado em Juízo, o acusado Domingos Izaías de Souza Santos, declarou que já está em liberdade, não está mais respondendo a processo. Sobre os fatos disse que não comprou nenhuma laje e nem deu cheques para o dono da laje, nem sabia que era ele. Mexeu com bastante obra, mas agora está parado por causa de uma enfermidade, faz três anos que parou. Ouviu ele conversando com o dono da obra, pois o viu chegando lá, montou a laje, fez a sua parte, mas acabou se desentendendo com o dono da obra, porque ele não pagava corretamente, se encheu e saiu, deixando a obra após quinze dias.

O réu negou a prática de qualquer ato em juízo, alegando não saber dos cheques, que não passou os cheques e nem comprou a laje.

Tem-se dos autos que a palavra do réu restou totalmente isolada, todavia, a vítima foi enfática em afirmar que Domingos foi a pessoa que passou os cheques em sua empresa, e que depois o cobrou pela devolução dos cheques, e Domingos a todo tempo inventava uma desculpa, ora dizia que acertaria em breve, ora dizia que o dono da residência que iria acertar o valor dos cheques, entretanto, o que se tem nos autos é que o responsável por fazer os pagamentos de todo o material, pessoal e maquinário ficou a cargo do réu, conforme demonstra o contrato celebrado entre as partes(Domingos e Jean), este último, o dono da obra, tanto que posteriormente, notificou extrajudicialmente o réu do inadimplemento de sua obra pela inexecução do serviço contratado.

Ademais, sabendo que havia a responsabilidade pelo pagamento, tanto de contratação como de materiais, era ele o único havia de tratar sobre o contrato da laje entregue na residência do Sr. Jean.

Embora a vítima não deixou claro se foi o réu ou não que lhe entregou as cártulas de cheque, certo é, que o tempo todo disse tratar do negócio somente com o réu Domingos, ficando evidente que seria este quem lhe passou os cheques, inclusive, que fez o pagamento do primeiro que havia sido devolvido por ter sido sustado. Constata-se que o crime ficou amplamente demonstrado pela fraude executada pelo réu, induzindo a vítima em erro na criação de uma falsa percepção de havia fundos para compensação do cheque, mediante ardil, aplicou o engodo e adquiriu os materiais para a construção da residência situada na Rua Alvares Machado, 539, nesta cidade, utilizando cheque de conta de terceiro, que supostamente sabia ser de pessoa denominada "laranja", e que não seria compensado o seu valor. Este artifício foi utilizado pelo réu para encobrir a responsabilidade pelo pagamento dos materiais contratados para a obra do Sr. Jean, também vítima do réu, embora não tenha sido ouvido em Juízo, ficou exaustivamente demonstrada a conduta criminosa do réu.

Com tal meio fraudulento, induziu o comerciante em erro, passou os cheques como se os tivesse recebido de terceiro, quando na realidade sabia ser impagável o cheque dado por ele, por ser de pessoa que disse não movimentar a conta, embora tenha aberto juntamente com um terceiro, provavelmente a fim de dar golpes, conseguindo induzir a vítima em erro e obtendo vantagem ilícita e indevida, consistente na posse da materiais adquiridos, que diante do engodo formado pelo réu, suportou um prejuízo de 2.540,00 (dois mil quinhentos e quarenta reais) conforme cópia de fls. 9/10.

Nesse sentido é a jurisprudência quanto o engodo na emissão de cheque sem fundos ou que seria frustrado o seu pagamento.

APELAÇÃO CRIMINAL ESTELIONATO NA MODALIDADE DE FRAUDE NO PAGAMENTO POR MEIO DE CHEQUE ART. 171, § 2º, INC. VI, DO CÓDIGO PENAL CONDENAÇÃO RECURSO AUTORIA E

MATERIALIDADE DELITIVAS SOBEJAMENTE COMPROVADAS COMPRAS DE BEBIDAS EFETUADAS POR MEIO DE CHEQUES SEM PROVISÃO DE FUNDOS COM PRÉ-DELIBERADA INTENÇÃO DE NÃO EFETUAR OS PAGAMENTOS COAUTORIA CARACTERIZADA DOLO DE OBTER VANTAGEM ILÍCITA, EM PREJUÍZO DAS VÍTIMAS, INDUZINDO-AS EM ERRO, DEMONSTRADO - ALEGAÇÃO DE QUE AS CÁRTULAS EMITIDAS SERIAM PÓS- DATADAS NÃO DEMONSTRAÇÃO CÁRTULAS QUE SERVIRAM COMO UMA ORDEM DE PAGAMENTO À VISTA PROVAS SUFICIENTES A ENSEJAR UM DECRETO CONDENATÓRIO - RECURSO DESPROVIDO. APELAÇÃO CRIMINAL ESTELIONATO NA MODALIDADE DE FRAUDE NO PAGAMENTO POR MEIO DE CHEQUE ART. 171, § 2º, INC. VI, DO CÓDIGO PENAL CONDENAÇÃO RECURSO AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS SOBEJAMENTE COMPROVADAS COMPRAS DE BEBIDAS EFETUADAS POR MEIO DE CHEQUES SEM PROVISÃO DE FUNDOS COM PRÉ-DELIBERADA INTENÇÃO DE NÃO EFETUAR OS PAGAMENTOS COAUTORIA CARACTERIZADA DOLO DE OBTER VANTAGEM ILÍCITA, EM PREJUÍZO DAS VÍTIMAS, INDUZINDO-AS EM ERRO, DEMONSTRADO - ALEGAÇÃO DE QUE AS CÁRTULAS EMITIDAS SERIAM PÓS- DATADAS NÃO DEMONSTRAÇÃO CÁRTULAS QUE SERVIRAM COMO UMA ORDEM DE PAGAMENTO À VISTA PROVAS SUFICIENTES A ENSEJAR UM DECRETO CONDENATÓRIO - RECURSO DESPROVIDO. APELAÇÃO CRIMINAL ESTELIONATO NA MODALIDADE DE FRAUDE NO PAGAMENTO POR MEIO DE CHEQUE ART. 171, § 2º, INC. VI, DO CÓDIGO PENAL CONDENAÇÃO RECURSO AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS SOBEJAMENTE COMPROVADAS COMPRAS DE BEBIDAS EFETUADAS POR MEIO DE CHEQUES SEM PROVISÃO DE FUNDOS COM PRÉ-DELIBERADA INTENÇÃO DE NÃO EFETUAR OS PAGAMENTOS COAUTORIA CARACTERIZADA DOLO DE OBTER VANTAGEM ILÍCITA, EM PREJUÍZO DAS VÍTIMAS, INDUZINDO-AS EM ERRO, DEMONSTRADO -- ALEGAÇÃO DE QUE AS CÁRTULAS EMITIDAS SERIAM PÓS- DATADAS NÃO DEMONSTRAÇÃO CÁRTULAS QUE SERVIRAM COMO UMA ORDEM DE PAGAMENTO À VISTA PROVAS SUFICIENTES A ENSEJAR UM DECRETO CONDENATÓRIO -- RECURSO DESPROVIDO. "Pratica estelionato não só aquele que preenche e assina cheque pertencente a outro titular da conta, mas todos os que, em coautoria, mediante esse meio fraudulento, obtém vantagens ilícitas, adquirindo mercadorias, usufruindo-as, e recebendo troco, mantendo, assim, em erro os fornecedores, que vêm a sofrer prejuízo" (TACRSP - RJDTACRIM 18/58). (TJ-PR 7786247 PR 778624-7 (Acórdão), Relator: Antônio Martellozzo, Data de Julgamento: 09/02/2012, 4ª Câmara Criminal). Portanto, ficou amplamente demonstrado nos autos, o elemento subjetivo do tipo, em que o réu Domingos, agiu de má-fé ao enganar o comerciante Marcos para que lhe vendesse a laje, que foi entregue na obra de Jean, contudo, sabia que não seria possível a compensação do cheque emitido para pagamento dos materiais, embora tenha quitado um deles, o outro foi devolvido frustrando o pagamento, e o réu não foi mais encontrado para renegociar ou até não quis ser localizado, confirmando sua má intenção no pagamento dos materiais contratados da empresa vítima. Comprovada a fraude por ele arquitetada, caracterizado está o delito de estelionato, conforme jurisprudência anotada:

"STJ - Para que se configure a prática do crime de estelionato é necessário que o agente atue de forma a induzir ou manter alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento, obtendo, com isso, vantagem patrimonial ilícita (EJSTJ 34/270)"

O uso de cheque que sabia ser impagável, engana o recebedor e com isso alcança o seu objetivo de praticar o delito de estelionato.

Segundo o jurista Cleber Masson, "o ardil, diversamente, atua diretamente sobre o espírito da vítima e consiste, essencialmente, em uma mentira provida de argumentos e discursos tais que apresentam uma aparência de realidade. A palavra "ardil" é sinônimo de astúcia, manha, artimanha, sutileza, o ardil portanto, não possui aspecto material, mas sim intelectual e se dirige à psique do indivíduo. Melhor dizendo, atua sobre a sua inteligência ou seu consentimento, criando uma percepção errônea da realidade. (Direito Penal, vol. 2, Parte Especial, 11ª ed. Rev. Atual.

Ampliada, 2017, pag. 619).

De rigor a procedência da ação penal e a condenação do réu, nos termos da denúncia, não se acolhendo nenhuma das teses de defesa, posto que é prova robusta e restou configurado o ardil para obtenção de vantagem patrimonial ilícita pelo réu.

Por tudo isto é que se tem que os fatos se passaram como narrados na denúncia e autoria deles pelo réu, configurando o delito de estelionato.

Passo a dosagem da pena.

É o réu possuidor de maus antecedentes e é reincidente, conforme demonstra a sua extensa folha de antecedentes e certidão de distribuição de feitos de fls. 242/256, portanto, levo em consideração as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, desfavoráveis ao réu, principalmente, seus maus antecedentes, conforme consta de fls. 242 (Foro de Presidente Prudente - 3ª Vara Criminal. Crime de Estelionato e Outras Fraudes (arts. 171 a 179, CP): 0001403-38.2008.8.26.0482 (0001403-38.2008.8.26.0482); Sentença Condenatória/Absolutória Proferida (Privativa de Liberdade: Tipo de Privativa: Reclusão, Regime: aberto, Tempo: 2 Ano(s), 9 Mes(es), 10, Dia(s) Multa: Tipo de Multa: Pelo C.P. Quantidade Dias: 22 Valor Base: 1/30 do salário mínimo vigente em 06.10.07, salário mínimo Artigo(s): Código Penal, 168, § 1º, III, c.c. 170, 71, "caput", e 72; 22/05/2009 Trânsito em Julgado do Réu), de tal forma que fixo a pena base acima do mínimo legal em 1/6 (um sexto) ou seja em 1 (um) anos e 2 (dois) meses de reclusão e multa de valor correspondente a 11 (onze) dias multa.

Na segunda etapa, do cálculo da pena, acréscimo de 1/6 (um sexto) pela reincidência específica (fl. 243 - Foro de Presidente Prudente - 3ª Vara Criminal. Ação Penal - Procedimento Ordinário: 0018573-86.2009.8.26.0482 (0018573-86.2009.8.26.0482) Situação: Extinto. Data: 31/07/2009. 02/05/2015 Sentença Condenatória e Absolutória (Art. 386 "caput", VII do(a) CPP e Art. 171 "caput" do(a) CP; Reclusão: um ano e dois meses; Regime: Semiaberto; Restritiva de Prestação de serviço à comunidade por um ano e dois meses e Prestação pecuniária - em espécie por ; Multa de 11 dias. Valor da multa R\$ 152,17;) 02/10/2015 Trânsito em Julgado para o Ministério Público (Sentença Condenatória e Absolutória) 04/12/2015 Trânsito em Julgado para a Defesa (Sentença Condenatória e Absolutória) 01/06/2016 Sentença de Extinção da Punibilidade (Art. 107 "caput", IV c/c Art. 109 "caput", V e Art. 110 § 1º todos do(a) CP) 28/06/2016 Trânsito em Julgado para o Ministério Público (Sentença de Extinção da Punibilidade) 24/04/2017 Trânsito em Julgado para a Defesa (Sentença de Extinção da Punibilidade), nos termos do artigo 61, inciso I, do Código Penal.

Ausentes outras causas de aumento ou de diminuição da pena, torno definitiva em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e multa de valor correspondente a 12 (doze) dias multa.

Impossível a substituição da pena corporal acima fixada por pena restritiva de direitos ou a concessão da suspensão condicional da pena por ser o réu reincidente específico e possuidor de maus antecedentes.

Ante a qualidade de reclusão da pena corporal e a condição de reincidente e possuidor de péssimos antecedentes criminais do réu, inclusive já cumpriu pena pelo mesmo crime, iniciará ele, o cumprimento da pena corporal em regime fechado.

ISTO POSTO e o que mais dos autos consta JULGO PROCEDENTE a presente ação penal e CONDENO o réu DOMINGOS IZAIAS DE SOUZA SANTOS, RG: 10798531, nascido em 11/01/1958, filho de JOSE JORGE DOS SANTOS e MAGNOLIA DE SOUZA SANTOS, a cumprir a pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, cada dia no valor de 1/30 do salário mínimo vigente na época dos fatos narrados na denúncia, por violação das normas contidas no artigo 171, §2º, inciso do Código Penal.

Em liberdade durante todo o processo, agora, concedo ao réu o benefício de aguardar em liberdade o julgamento de eventual recurso que interpor contra esta sentença.

Após a ocorrência do trânsito em julgado, expeça-se mandado de prisão em desfavor do réu.

Quando da execução a multa deverá ser corrigida monetariamente a partir da data dos fatos da denúncia.

Condeno o réu a pagar as custas processuais. Porém, atento aos elementos constantes

do processo, defiro-lhe a gratuidade da justiça, de modo que a exigibilidade do tributo ficará suspensa enquanto perdurarem os embaraços que justificaram a concessão do benefício. Decorridos cinco anos da sentença final sem que as condições econômicas autorizem a cobrança da taxa, a obrigação estará prescrita. Sentença publicada nesta data, com a liberação nos autos digitais. Dispensa-se o registro, na forma do artigo 72, § 6º, das Normas da Corregedoria Geral de Justiça. Intimem-se.

Presidente Prudente, 23 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA